



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 28 DEL 08/04/2026

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE FRA LE STRADE COMUNALI DI VIA F.LLI MAGGIOLI .
DETERMINAZIONI.

L'anno 2026 addì 08 aprile alle ore 1109:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco.

Il vice sindaco Deluca si collega da remoto

Partecipa alla seduta da remoto il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2 , comma 8 , del Decreto Legislativo 30.04.1992 , n. 285 “ Nuovo Codice della Strada “ ;

Visto l'art. 2 , del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ;

Vista la Legge Regionale 19.08.1994 , n. 35 “ Norme per la classificazione delle strade provinciali , comunali e vicinali di uso pubblico ;

Dato atto che è volontà di questa amministrazione comunale valutare la possibilità di classificare fra le strade comunali l'attuale via F.lli Maggioli ;

Premesso che, a tal proposito :

- l'attuale via F.lli Maggioli presenta il percorso indicato in verde nella planimetria allegata alla presente deliberazione con distacco dall'incrocio della strada provinciale SP. n. 11 bis e termina a fondo chiuso in un piccolo agglomerato urbano lungo la provinciale stessa per una lunghezza di circa ml. 140 ;
- risulta parzialmente asfaltata seppur in condizioni manutentive non del tutto soddisfacenti;
- stante la presenza di alcune abitazioni , è dotata di sotto servizi comprendenti la linea dell'acquedotto , del gas metano , della pubblica illuminazione ed in parte del sistema fognario delle acque bianche ;
- nell'attuale strumento urbanistico (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) è inserita nell'ambito residenziale consolidato .

Preso atto pertanto che esistono le condizioni tecniche e giuridiche per la classificazione fra le strade comunali della via in narrativa , in virtù del fatto che si tratta di strada all'interno di un centro abitato nonché dotata di sotto servizi a gestione pubblica ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso sulla presente proposta dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto:

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di classificare comunale l'attuale via F.lli Maggioli come meglio evidenziato in colore verde nella planimetria allegata alla presente deliberazione ;
2. di iscrivere la stessa via F.lli Maggioli nell'elenco delle strade comunali ;
3. di dare atto che ai sensi della L.R. n. 35 del 19.08.1994 art. 4 il presente atto verrà :
 - pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi , a cui seguiranno 30 giorni per eventuali osservazioni ;
 - trasmesso al termine dei 15 + 30 giorni alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul BRERT , dando atto che la classificazione avrà efficacia dal secondo mese successivo a detta pubblicazione ;

4. di dare atto che , con successivo provvedimento , si procederà qualora necessario , ad assumere le determinazioni circa l'acquisizione dei terreni occupati dal tracciato stradale previo eventuali frazionamenti degli stessi e accordi con i proprietari ;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni